

1500482-17.2021.8.26.0557

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Martins Perpetuo de Lima Vazquez

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... específica no delito de tráfico de drogas. Em fato, o delito de tráfico possui grande perniciosidade social, o qual está sempre associado a uma organização criminosa, em maior ou menor grau de proximidade, e com desdobramentos em outros crimes. Assim, a custódia cautelar do réu é necessária para a garantia da ordem pública. Ademais, o acusado permaneceu preso durante toda a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

1ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, América - CEP 14783-195, Fone: (17) 3322-5700, Barretos-SP - E-mail: barretos1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EM CONTINUAÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500482-17.2021.8.26.0557

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial,

Inquérito Policial - 2247008/2021 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 3849/2021 -

Seccional - Barretos, 2247008/2021 - DEL.INV.GER. BARRETOS, 176/2021 - DEL.INV.GER. BARRETOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WENDREL MACALISTER SILVANO

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Réu Preso

Aos 9 de maio de 2022, às horas determinadas, na sala de audiências da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barretos, Estado de São Paulo, aí presente a Excelentíssima Senhora Doutora Fernanda Martins Perpetuo de Lima Vazquez, Juíza de Direito Titular, comigo escrevente abaixo nomeado, por ordem de Sua Excelência foi aberta a audiência de instrução em continuação, interrogatório, debates e julgamento do processo acima epigrafado, que a Justiça Pública move contra WENDREL MACALISTER SILVANO. Verificou-se o comparecimento do Doutor MATEUS CARVALHO REZENDE, Promotor de Justiça; Doutor DANILO VICENTE DE ARAUJO SILVA, Defensor Público nomeado ao réu; assim como do acusado. Compareceu também a testemunha de defesa ALINE FERNANDA BATISTA, a qual foi colocada em sala própria, permanecendo incomunicável durante o decorrer da audiência. Prévia e reservadamente reuniram-se o réu e seu defensor para a realização da entrevista. Abertos os trabalhos com as formalidades legais, passou a MM. Juíza a tomar o depoimento da testemunha Aline Fernanda Batista e, a seguir, a interrogar o réu, conforme arquivo de mídia anexo.

Após, em debates orais, manifestaram-se o Dr. Promotor de Justiça e o Dr. Defensor. Finalmente, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "Vistos, WENDREL MACALISTER SILVANO, qualificado a fls. 15, é processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, em razão dos fatos descritos na denúncia (fls. 135/137). A denúncia foi recebida (fls. 142/146). O réu foi citado (fls. 212). Sobreveio defesa preliminar (fls. 231/233). Nesta audiência foram ouvidas as testemunhas comuns e interrogado o acusado. O Ministério Público e a Defesa realizaram debates orais. É o relatório. FUNDAMENTO E D E C I D O. A ação penal é procedente. A materialidade ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/4), boletim de ocorrência (fls. 5/7), auto de exibição e apreensão (fls. 8/9), laudos de exames em peça (fls. 112/114 e 203/205), laudo de exame químico toxicológico (fls. 115/116), relatório de investigações (fls. 128/129) e pela prova oral coligida. A autoria é certa e repousa sobre o réu. Na fase inquisitorial o acusado confessou a prática do tráfico de drogas e permaneceu em silêncio sobre a arma apreendida. Em interrogatório judicial o acusado novamente confessou a propriedade das drogas, arma e munições, com destino daquelas ao comércio para terceiros. Esta confissão foi obtida de forma livre e espontânea, a qual guarda harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos. O policial militar Uewerton da Silva narrou que recebeu uma denúncia anônima de que um indivíduo estaria no local dos fatos, traficando e que também teria a posse de uma arma de fogo. No local, afirmou que abordou o acusado, o qual tinha dentro da cueca 31 microtubos com cocaína e o valor de R\$ 414,00 em notas diversas. Aduziu que o acusado, questionado sobre a arma, admitiu a propriedade e indicou o local onde ela estava, residência de uma amiga. No local indicado o militar afirmou que localizou a arma, com numeração suprimida e 9 munições do mesmo calibre. No mesmo sentido foi o depoimento do policial Evandro de Oliveira. Os depoimentos dos policiais militares trouxeram ainda que em um terreno ao lado de onde o acusado estava foram encontrados outros 96 microtubos vazios, idênticos àqueles que ele tinha consigo. As provas coligidas dão lastro à total procedência da acusação. A droga foi apreendida em poder do acusado, o qual admitiu a propriedade e o destino ao comércio para terceiros. A corroborar, está a apreensão de R\$ 400,00, que equivale à venda de 40 microtubos. A arma de fogo e as munições tiveram a posse igualmente admitida pelo acusado, a corroborar o depoimento das testemunhas de acusação. O laudo pericial constatou ser ela apta a efetuar disparos e ter a numeração dos caracteres identificadores suprimidos. Diante de tais elementos de convicção, está comprovada suficientemente a imputação feita ao réu, a superar a presunção constitucional de inocência. Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena. Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal e o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base majorada em 1/5 pelas seguintes circunstâncias judiciais. Primeira, ante a natureza da substância traficada. O réu utilizou-se de cocaína no comércio de entorpecentes, esta última consiste em substância que apresenta maior lesividade à estrutura físico orgânica e com maior e mais rápido grau de dependência. E segunda, pela apreensão de petrechos utilizados para o tráfico - 96 eppendorfs vazios com resquícios de cocaína. A reincidência do acusado (certidão condenatória de fls. 30/31 - processo 0007971-76.2016) permite a exasperação da pena, o que faço em 1/3 por ser específica. A atenuante da confissão permite a redução da pena em 1/6. Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ante a reincidência específica. Assim, a pena é fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 666 dias-multa. Ausentes outras causas modificativas, torno esta pena definitiva, consoante o sistema trifásico de aplicação. Artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03. Sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal. A reincidência do acusado (certidão condenatória de fls. 30/31 - processo 0007971/-76.2016) permite a exasperação da pena em ¼. A atenuante da confissão permite a redução da pena em 1/6. Assim, a pena é fixada em 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa. Ausentes outras causas modificativas, torno esta pena definitiva, consoante o sistema trifásico de aplicação. Por força do concurso material, passo a somar as penas. Assim, a pena é estabelecida em 9

anos, 9 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 676 dias-multa. Posto isto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar o réu WENDREL MACALISTER SILVANO à pena de 9 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 676 dias-multa, fixado este em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03. Denego ao acusado o direito de apelar em liberdade, ante a reincidência específica no delito de tráfico de drogas. Em fato, o delito de tráfico possui grande perniciosidade social, o qual está sempre associado a uma organização criminosa, em maior ou menor grau de proximidade, e com desdobramentos em outros crimes. Assim, a custódia cautelar do réu é necessária para a garantia da ordem pública. Ademais, o acusado permaneceu preso durante toda a instrução processual, de modo que agora condenado, sua soltura configurar-se-ia em contrassenso. A pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado, ante ao montante da pena, além da reincidência específica no delito de tráfico de drogas. Por igual fundamento, incabível sursis e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante aos artigos 44, III e 77, II, ambos do Código Penal. O réu não apresentou prova da origem lícita do dinheiro apreendido, conforme acima analisado. Por conseguinte, decreto a perda do numerário e determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Encaminhe-se a arma apreendida ao Comando do Exército, nos termos do artigo 25, caput, da Lei nº 10.826/03. Determino a destruição dos objetos apreendidos a fls. 8/9, haja vista serem elementos que o relacione com a prática do tráfico de drogas. Transitada esta em julgado, extraia-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Condene o réu ao pagamento das custas judiciais no valor equivalente a 100 UFESP's, de acordo com o artigo 4º, alínea 'a', § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, o que apenas será exigível caso perca a condição de necessitado. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Comunique-se." Consultado o Dr. Promotor de Justiça, por ele foi dito que renuncia ao direito de recorrer da presente sentença. Consultado o defensor, por ele foi requerido se aguardasse o decurso do prazo para eventual interposição de recurso. Pela MM. Juíza foi determinado se certifique, de imediato, o trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público, aguardando-se o prazo em relação à Defesa. Nada mais havendo, encerrou-se a audiência, da qual lavrei o presente termo que depois de lido a achado conforme vai devidamente assinado. Todas as ocorrências, manifestações e declarações do presente ato foram captados em áudio e vídeo pelo aplicativo Microsoft Teams, com importação da mídia ao sistema SAJ/PG5, de acordo com o Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Eu, Everton Faria Caieiro Dantas, escrevente, subscrevi.

Juíza de Direito: Dra. Fernanda Martins Perpetuo de Lima Vazquez

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA